	- Luật sư không được sử dụng cơ quan thông tin đại chúng để phản ánh sai sự thật nhằm mục đích cá nhân, động cơ khác hoặc tạo dư luận nhằm bảo vệ quyền lợi không hợp pháp của khách hàng (Quy tắc 26.3); - Việc quảng cáo phải theo đúng quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm về các cam kết trong quảng cáo về chất lượng dịch vụ đối với xã hội (Quy tắc 27).	
2 (2,0đ)	**Phân tích làm rõ những việc luật sư không được làm trong quan hệ với cơ quan tiến hành tố tụng:** - Nêu quy tắc 24 và phân tích đầy đủ từng ý từng Quy tắc 24.1 đến 24.7	1,5đ
	Phân tích làm rõ những việc luật sư không được làm trong quan hệ với cơ quan nhà nước khác: - Nêu và phân tích nội dung của Quy tắc 25.4.	0,5đ

PHẦN 2 – TÌNH HUỐNG

CÂU	YÊU CẦU NỘI DUNG TRẢ LỜI	ĐIỂM
1 (1,0đ)	Với những việc làm của chị M như trong tình huống nêu, Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư có thể căn cứ vào điểm đ khoản 1 Điều 35 Thông tư số 21/2010/TT-BTP ngày 01/12/2010 về quy chế tập sự hành nghề luật sư: xóa tên chị M ra khỏi danh sách người tập sự vì đã có những vi phạm: - Khoản 3 Điều 14 Luật luật sư: "người tập sự hành nghề luật sư được giúp luật sư hướng dẫn trong hoạt động nghề nghiệp; không được nhận thực hiện dịch vụ pháp lý của khách hàng". - Khoản 1, 2, 5 Điều 11 Thông tư số 21/2010/TT-BTP ngày 01/12/2010 về quy chế tập sự hành nghề luật sư: + khoản 1 Điều 11 nêu: "tuân thủ các quy định của pháp luật về luật sư và hành nghề luật sư"; + khoản 2 Điều 11 nêu: "tuân theo điều lệ Đoàn luật sư nơi đăng ký tập sự, quy tắc đạo đức và ứng xử trong hành nghề luật sư". + khoản 5 Điều 11 nêu: "tuân theo nội quy của tổ chức hành nghề luật sư".	0,5đ 0,5đ
2 (1,5đ)	- Nếu chị M tự nguyện đóng góp thì không được chấp nhận; - Nếu do M và luật sư T thỏa thuận thì căn cứ vào nội dung thỏa thuận giữa hai bên. Nếu kkhông giải quyết được, chị M có thể khởi kiện luật sư T ra tòa án nơi có Văn phòng luật sư X hoạt động hoặc nơi cư trú của luật sư T.	0,5đ 1,0đ
3 (1,5đ)	*** Nhận xét về hành động của luật sư K:** trái với nguyên tắc hành nghề luật sư, Quy tắc đạo đức ứng xử nghề nghiệp luật sư và các văn bản pháp luật khác có liên quan: *** Giải thích vì sao có nhận xét đó:** Với hành động luật sư K gặp bà M (mẹ của bị cáo N) đề nghị chi thêm một khoản tiền cho luật sư thì luật sư sẽ tích cực và làm hết sức mình để bào chữa tốt nhất cho bị cáo. Luật sư K đã vi phạm khoản 4 Điều 5 Luật luật sư "sử dụng các biện pháp hợp pháp để bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng". - Luật sư K cũng vi phạm khoản 5 Điều 11 Nghị định 28/2007 ngày 26/02/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật luật sư và Mục I.2 TTLT số 66/2007/TTLT-BTC-BTP hướng dẫn thù lao… của luật sư trong trường hợp được cơ quan tố tụng yêu cầu: "ngoài khoản thù lao và chi phí do cơ quan tiến hành tố tụng thanh toán, luật sư không được đòi hỏi thêm bất cứ khoản tiền nào từ bị can, bị cáo hoặc thân nhân của họ". - Luật sư K vi phạm Quy tắc đạo đức 14.3: "Gợi ý hoặc đặt điều kiện để khách hàng tặng cho tài sản của khách hàng cho luật sư"… - Luật sư K vi phạm Quy tắc đạo đức 14.5: "đòi hỏi từ khách hàng hoặc người có quyền lợi liên	0,5đ 1,0đ

LUẬT SƯ FDVN
Hotline: web: fdvn.vn - fdvnlawfirm.vn